



Avenida Graça Aranha 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-002  
Telefones: (21) 3037-6001 ou (21) 3037-6002 - <https://www.gov.br/ancine>

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025

PROCESSO Nº 01416.005548/2024-11

### **CONTRATANTE (UASG)**

203003 – AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

### **OBJETO**

Contratação de serviço de Acesso à Internet e de rede de dados privada PLS com SD-WAN, visando atender às necessidades da Agência Nacional do Cinema – ANCINE.

### **VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO**

**R\$ 414.676,24**

### **DATA DA SESSÃO PÚBLICA**

Conforme agendamento no SIASG

### **Critério de Julgamento:**

Menor preço global

### **Modo de disputa:**

Aberto

### **PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS**

**NÃO**

## **SUMÁRIO**

[1. DO OBJETO](#)

[3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO](#)

[3. DO ORÇAMENTO ESTIMADO](#)

[4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO](#)

[5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA](#)

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7. DA FASE DE JULGAMENTO

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9. DO TERMO DE CONTRATO

10. DOS RECURSOS

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Torna-se público que a AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE, por meio da Coordenação de Licitações e Compras – CLC, sediada na Av. Graça Aranha, nº 35, Centro, Rio de Janeiro - RJ, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

**1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de solução de serviço de Acesso à Internet e de rede de dados privada MPLS com SD-WAN, visando atender às necessidades da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 3 (três) itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

**2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal ([www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)).

2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.6. Para os itens do grupo, a participação é restrita a empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico nos termos das Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e 8.387, de

30 de dezembro de 1991.

2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, mencionadas no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#) e do Decreto n.º 8.538, de 2015, bem como para bens e serviços produzidos com tecnologia produzida no país e bens produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma do art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e art. 8º do Decreto nº 7.174, de 2010.

2.8. Não poderão disputar esta licitação:

- 2.8.1. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;
- 2.8.2. sociedades cooperativas, conforme Item 8.10 do Termo de Referência.
- 2.8.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
- 2.8.4. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 2.8.5. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 2.8.6. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 2.8.7. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 2.8.8. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 2.8.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 2.8.10. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 2.8.11. agente público do órgão ou entidade licitante;
- 2.8.12. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
- 2.8.13. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

2.10. O impedimento de que trata o item 2.7.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do

licitante.

2.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.5. e 2.7.6. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.13. O disposto nos itens 2.7.5. e 2.7.6. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.14. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

2.15. A vedação de que trata o item 2.7.11. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

### **3. DO ORÇAMENTO ESTIMADO**

3.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

### **4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio

do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

4.5.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.6.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

4.6.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.6.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.6.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.6.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.6.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3. ou 4.5. sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de

abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.13. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## **5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor mensal, unitário e anual, total do item;

5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o estabelecido no Termo de Referência.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,



assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 10,00 (dez reais).

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

- 6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso
- 6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).
- 6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, serão consideradas empatadas com a primeira colocada
- 6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.



6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19. Será assegurado o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010, nos seguintes termos:

6.19.1. Após a aplicação das regras de preferência para microempresas e empresas de pequeno porte, caberá a aplicação das regras de preferência, sucessivamente, para:

6.19.1.1. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

6.19.1.2. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

6.19.1.3. bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal, nos termos do art. 5º e 8º do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991.

6.19.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 6.21.1.1, na ordem de classificação, serão convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame.

6.19.3. Caso a preferência não seja exercida na forma do item 6.19.1.1, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 6.19.1.2, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o item 6.21.1.3 caso esse direito não seja exercido.

6.19.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que

este se localize;

6.20.2.2. empresas brasileiras;

6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.22.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como critério de aceitabilidade os preços unitários máximos definidos no Termo de Referência.

6.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.22.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.22.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **7. DA FASE DE JULGAMENTO**

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta ao CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver,

por força do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

7.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1. conter vícios insanáveis;

7.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.5.6. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.9. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.10. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área

especializada no objeto.

7.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

7.13. Caso o relatório indique que a solução tecnológica está em conformidade com as especificações exigidas, o licitante será declarado vencedor do processo licitatório e, caso indique a não conformidade, o licitante será desclassificado do processo licitatório.

7.14. Caso o relatório indique que a solução foi aprovada com ressalvas, as não conformidades serão listadas e o licitante terá prazo de 3 (três) dias úteis, não prorrogáveis, a contar da data de ciência do respectivo relatório, para proceder aos ajustes necessários na solução e disponibilizá-la, para a realização de testes complementares, para aferição da correção ou não das inconformidades indicada.

7.15. No caso de desclassificação do licitante, o pregoeiro convocará o próximo licitante, obedecida a ordem de classificação, sucessivamente, até que um licitante cumpra os requisitos e funcionalidades previstas na PoC.

7.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

## **8. DA FASE DE HABILITAÇÃO**

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

8.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que

suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado pelo e-mail [cis@ancine.gov.br](mailto:cis@ancine.gov.br), de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

8.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

8.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

8.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.12.2. poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 2 horas [duas horas], para:

8.14.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.14.3. suprimimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.



8.14.5. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.2.

8.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).

## **9. DO TERMO DE CONTRATO**

9.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

9.3.1. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

9.3.2. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

9.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

9.6. Na assinatura do contrato será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

9.6.1. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

## **10. DOS RECURSOS**

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).



- 10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
  - 10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
  - 10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- 10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico [licitacao@ancine.gov.br](mailto:licitacao@ancine.gov.br).

## **11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 11.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
  - 11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
    - 11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
    - 11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
    - 11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
    - 11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
    - 11.1.2.5. apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;
  - 11.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
    - 11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração;

- 11.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 11.1.5. fraudar a licitação;
- 11.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
  - 11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
  - 11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
  - 11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 11.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 11.1.8. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).

11.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 11.2.1. advertência;
- 11.2.2. multa;
- 11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
- 11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
- 11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis**, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](#).

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.16. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

## **12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, para o endereço, [licitacao@ancine.gov.br](mailto:licitacao@ancine.gov.br).

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

12.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

### **13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.12. ANEXO I - Termo de Referência

13.12.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

13.12.2. Apêndice do Anexo II - Especificações Técnicas

13.12.3. ANEXO I - Termo de Compromisso de Sigilo

13.12.4. ANEXO II - Termo de Ciência Sigilo

13.12.5. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2025.

**EDUARDO FONSECA DE MOARES**

## SECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Fonseca de Moraes, Secretário de Gestão Interna**, em 19/09/2025, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 7º, II, da RDC/ANCINE nº 121, de 8 de agosto de 2022.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ancine.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3837326** e o código CRC **287C1DF9**.

Referência: Processo nº 01416.005548/2024-11

SEI nº 3837326

AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

Termo de Referência 27/2025

Informações Básicas

|                    |                                        |                       |                          |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Número do artefato | UASG                                   | Editado por           | Atualizado em            |
| 27/2025            | 203003-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR | ANDRE LUIZ NERY DE SA | 11/09/2025 13:31 (v 0.9) |
| Status             |                                        |                       |                          |
| ASSINADO           |                                        |                       |                          |

Outras informações

|                                                                                 |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Categoria                                                                       | Número da Contratação | Processo Administrativo |
| VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços de TIC |                       | 01416.005548/2024-11    |

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 O objeto da contratação compreende solução de serviço de Acesso à Internet e de rede de dados privada MPLS com SD-WAN, visando atender às necessidades da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, nos termos da tabela abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e no anexo I.

| Grupo | Item | Serviço / Localidade                                                                 | Qtd | Velocidade |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1     | 1    | Link de Internet com proteção contra DDoS - Brasília e Rio de Janeiro (Graça Aranha) | 2   | 1Gbps      |
|       | 2    | Link MPLS com SD-WAN - Rio de Janeiro (Graça Aranha)                                 | 1   | 1Gbps      |
|       | 3    | Link MPLS com SD-WAN - Brasília e Rio de Janeiro (Augusto Severo)                    | 2   | 500Mbps    |

1.2. O objeto é caracterizado como serviço comum de TIC e de caráter contínuo, com solução amplamente consolidada no mercado, cuja especificação técnica é objetiva, clara e compatível com as necessidades da ANCINE.

1.3 A contratação tem por fundamento garantir a disponibilidade e a continuidade dos serviços críticos de tecnologia da informação, que suportam e apoiam a ANCINE no cumprimento de sua missão institucional.

1.4 O objeto da contratação é considerado solução de TIC;

1.5 Todos os serviços estão sob o CATSER 26506;

1.6. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. O contrato poderá ser prorrogado a critério da administração por períodos iguais e sucessivos até o limite de 10 (dez) anos, conforme art. 107 da legislação supracitada.

1.7. O contrato disporá detalhadamente sobre as regras de vigência, início da execução e obrigações contratuais da contratada, conforme cláusulas específicas a serem ajustadas na minuta contratual.

1.8 A unificação dos itens em apenas um grupo justifica-se pelas seguintes razões:

- 1.8.1. A unificação torna mais eficiente a gestão do contrato, facilitando a fiscalização e a cobrança de níveis de serviço;
- 1.8.2 Os links MPLS com SD-WAN trabalham de modo integrado, portanto, sua dissociação tornaria a operação tecnicamente inviável;



1.8.3 Os links Internet são críticos, pois por meio deles todos os serviços da ANCINE são disponibilizados para a sociedade. Logo, ter um monitoramento unificado e um controle aprimorado para garantir a disponibilidade é crucial em situações de incidentes complexos. Portanto, a comunicação com apenas uma contratada agiliza o processo de recuperação da operação nos escritórios da contratante.

## 2. Fundamentação da contratação

### 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.
- 2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025 e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação da ANCINE, conforme consta nas informações básicas deste Termo de Referência.
- 2.3 O objeto em tela não se encontra no Catálogo de Soluções de TIC em condições padronizadas, publicadas pelo órgão central do SISP.

## 3. Descrição da solução

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

- 3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no Anexo I, apêndice deste Termo de Referência.

## 4. Requisitos da contratação

### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1 O serviço ser contratado tem caráter continuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
- 4.2 O serviço será avaliado pela contratante antes de seu aceite definitivo.
- 4.3 As obrigações da contratada e contratante são as previstas no instrumento convocatório.
- 4.4 A documentação exigida na fase de habilitação encontra-se elencada no item 8 deste Termo de Referência.
- 4.5 Os critérios de qualificação a serem atendidos pelo fornecedor serão os constantes no instrumento convocatório.
- 4.6 A licitante deverá estar regularmente cadastrada no SICAF.
- 4.7 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.
- 4.8 A empresa contratada deverá refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção.

### Requisitos Legais:

- Lei nº 10.520, de 7 de julho de 2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
- Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
- Lei Nº 14.133, de 1 de abril de 2021, com suas alterações - Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
- Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 - Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, micro empreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;
- Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP;
- Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, que dispõe sobre “Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns”;
- Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 03, de 26 de abril de 2018; Portaria MPDG nº 443, de 27 de dezembro de 2018;

- Decreto nº 9.507, de 21 de dezembro de 2018;
- Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020; Instrução Normativa SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020;
- Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
- Resolução de Diretoria Colegiada ANCINE n.º 117, de 28 de setembro de 2021 - Institui a Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC no âmbito da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, e dá outras providências.

## Requisitos de Sustentabilidade:

4.9. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no [Guia Nacional de Contratações Sustentáveis](#):

4.9.1. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, práticas de sustentabilidade e de natureza ambiental no fornecimento, conforme requisitos constantes na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº01, de 19 de janeiro de 2010;

4.9.2. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

4.9.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto n. 5.940/2006.

## Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.10 Aplicação da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

4.11 A solução deve estar alinhada a boas práticas de responsabilidade socioambiental. Espera-se que os datacenter utilizados pela contratada operem com ética ambiental, uso eficiente de energia, e que sigam diretrizes internacionais de sustentabilidade como a ISO 14001.

## Subcontratação

4.12 Será permitida a subcontratação do objeto apenas para a instalação e a manutenção da última milha, aplicável aos itens listados na tabela do item 1.

4.13 Na hipótese de subcontratação, permanecerá a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

## Garantia da contratação

4.14 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.15 Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.16 . A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.17. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

## Vistoria

4.18 É assegurado aos interessados o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09h às 16h, devendo o agendamento ser efetuado pelo e-mail [cis@ancine.gov.br](mailto:cis@ancine.gov.br).

4.19. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.20. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a contratada assumir os ônus dos serviços decorrentes.

4.21 As vistorias ocorrerão em horários diferentes para cada licitante.

## Requisitos de Experiência Profissional:

4.23. Os serviços de fornecimento e instalação deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos serviços em questão, bem como com todos os recursos ferramentais necessários para a prestação dos serviços.

## Requisitos de Segurança e Privacidade:

4.24 A solução deverá atender aos princípios e procedimentos elencados na Política de Segurança da Informação da Contratante e no Guia de Requisitos e Obrigações Quanto a Privacidade e à Segurança da Informação, conforme previsto na IN SGD/ME nº 1/2019.

4.25 A solução deverá atender integralmente aos dispositivos da LGPD (Lei nº 13.709/2018), especialmente quanto ao tratamento de dados pessoais. A contratada deverá adotar, onde couber, medidas de segurança como logs de acesso, rastreabilidade e controle de perfil de acesso com base em princípio do privilégio mínimo.

4.26 Todas as informações, imagens, aplicativos e documentos providos pela contratante ou oriundos das informações que forem propriedade da contratante que forem manuseados e utilizados, são de propriedade da contratante, não podendo ser repassadas, copiadas, alteradas ou absorvidas na relação de bens da contratada, bem como, de seus executores, sem expressa autorização da contratante.

4.27 Será considerado ilícita a divulgação, o repasse ou utilização indevida de informações, bem como dos documentos, imagens, gravações e informações utilizados durante a prestação dos serviços, sem a autorização formal da contratante.

4.28 A contratada obriga-se a dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços.

## Requisitos de Capacitação:

4.30 Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica na utilização dos recursos relacionados ao objeto da contratação.

## Indicação de marcas ou modelos

4.31 Não se aplica.

## Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

4.32 Não se aplica.

## Da exigência de carta de solidariedade

4.33 Não se aplica.

## Da verificação de amostra do objeto

4.34 Não se aplica

# 5. Modelo de execução do objeto

## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### Local e horário da prestação dos serviços

5.1. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

- Escritório Sede (Brasília) - SAUS, Quadra 06, Bloco E - (Sede da ANATEL)
- Escritório Central (Rio de Janeiro) - Avenida Graça Aranha, 35 – Centro
- Escritório (Rio de Janeiro) - Avenida Augusto Severo, 84 - (Sede da ANS) - Centro

5.2. Os serviços serão prestados 7(sete) dias por semana, 24(vinte e quatro) horas por dia durante todo o ano.

### Alteração de endereço

5.3 A Contratante poderá solicitar a desativação do serviço prestado a qualquer escritório, bem como mudança de local de prestação dos serviços. Entende-se por mudanças de local de prestação dos serviços a mudança de endereços de instalação dos equipamentos e acessos dentro da mesma cidade /capital do Estado da Federação onde a contratante possui escritórios (Rio de Janeiro/RJ e Brasília/DF). Na hipótese de mudança, um estudo de viabilidade técnica deverá ser realizado pela contratada para avaliar se é possível fornecer o serviço no novo endereço. Os estudos de viabilidade técnica deverão ser realizados sem ônus para a contratante.

5.4 Caso haja mudança de endereço da contratante, a nova instalação será paga após sua conclusão e aprovação da contratante na nota fiscal subsequente. Essa sota fiscal deverá contemplar a informação de uma nova instalação, devido a mudança de endereço do referido escritório.

**Materiais a serem disponibilizados**

5.5 A execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades necessárias para a fiel execução do serviço.

**Especificação da garantia do serviço**

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), será de, no mínimo 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à datado recebimento definitivo do objeto (registrado no documento Termo de Recebimento Definitivo).

**Procedimentos de transição e finalização do contrato**

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

**Formas de transferência de conhecimento**

5.8 Não será necessária transferência de conhecimento devido às características do objeto.

**Mecanismos formais de comunicação**

5.9 São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

- Ordem de Serviço;
- Ata de Reunião;
- Ofício;
- Sistema de abertura de chamados;
- E-mails e cartas;

**Metodologia de Avaliação da Qualidade**

5.10 A contratada deverá garantir os níveis de serviços especificados no Anexo I deste Termo de Referência.

5.11 A contratada deverá utilizar ferramentas, instrumentos e procedimentos de avaliação e monitoramento capazes de avaliar e reportar o desempenho dos links e serviços em relação aos níveis de serviços estabelecidos.

5.12 Para efeito de apuração do serviço prestado e verificação da qualidade do serviço prestado serão utilizados os Indicadores de Qualidade, presentes no Anexo I - Especificação Técnica da Solução.

5.13 O monitoramento e avaliação referidos deverão permitir a prestação detalhada das informações, para a verificação do nível de serviço e estarão sujeitas a auditorias pela contratante.

5.14 A qualquer momento, havendo dúvidas quanto à qualidade de um determinado serviço, a contratante poderá solicitar à contratada uma medição de qualquer dos parâmetros previstos, que deverá ser executado em até 5 (cinco) dias corridos após a solicitação.

5.15 Serão aplicadas sanções, conforme quadros do Anexo I, pelo descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço, caso não sejam observados os indicadores de qualidade, presentes no Anexo I.

**6. Modelo de gestão do contrato**

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato, a contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

### **Fiscalização**

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.7. Todos os serviços e entregas serão analisados conforme os tempos de atendimento e resolução de problema, a partir de relatórios gerados pela equipe técnica da contratante e pela contratada para verificação de cumprimento ou não dos Acordos de Nível de Serviços especificados no Anexo I deste Termo de Referência.

### **Fiscalização Técnica**

6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.9. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.10. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.11. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.13. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

### **Fiscalização Administrativa**

6.14. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.15. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

### **Gestor do Contrato**

6.16. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.17. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.18. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.19. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.20. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.21. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.22. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

### **Infrações e Sanções Administrativas**

6.23 Comete infração, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:

6.23.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

6.23.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

6.23.3 Der causa à inexecução total do contrato;

6.23.4 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

6.23.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

6.23.6 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

6.23.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

6.23.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

6.24 Serão aplicados à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

6.24.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

6.24.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

6.24.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

6.25 A aplicação das sanções previstas neste não exclui, em hipótese algum a obrigação de reparação integral do dano causado à contratante.

6.26 Todas as sanções previstas neste poderão ser aplicadas cumulativamente.

6.27 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.28 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.8.5.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

6.29 Na aplicação sanções serão considerados:

6.29.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;

6.29.2 As peculiaridades do caso concreto;

6.29.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

6.29.4 Os danos que dela provierem para o Contratante; e

6.29.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis.

6.30 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos da referida Lei.

6.31 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com neste abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

6.32 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.



## 7. Critérios de medição e pagamento

### 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

#### Do recebimento

7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

7.3. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.4. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.5. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.7.2. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.9.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento

7.9.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;

7.9.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.9.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.9.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.12 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### **Liquidação**

7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.14. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.15. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.15.1. o prazo de validade;

7.15.2. a data da emissão;

7.15.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.15.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.15.5. o valor a pagar; e

7.15.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

7.17. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.18. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital e identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.19. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.20. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.21. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.22. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **Prazo de pagamento**

7.23. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.24. No caso de atraso pela contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

#### **Forma de pagamento**

7.25. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.26. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.27. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.27.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.28. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

#### **Cessão de crédito**

7.29. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.29.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.30. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.31. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.32. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.33. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

## **8. Critérios de seleção do fornecedor**

### **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO**

#### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menos preço.

#### **Exigências da fase de habilitação**

8.2. Para fins de habilitação, a licitante deverá:

8.2.1 Apresentar atestado de capacidade técnica, firmado por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a mesma prestou serviços de instalação e fornecimento de serviços de comunicação de dados da solução, compatíveis com o objeto desta contratação, e que cumpriu com todas as obrigações contratuais. Entendendo-se como serviço(s) compatível(is) aquele(s) referente(s) à prestação de serviço(s) de serviço de Acesso à Internet e de rede de dados privada MPLS com SD WAN, entre localidades distantes, conforme os critérios mínimos definidos neste Termo de Referência e no Anexo I;

8.2.2 Comprovar que possui a devida autorização SCM (Serviço de Comunicação Multimídia), expedida pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) para prestar os serviços objeto da licitação, conforme Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997);

8.2.3 Atestar que possui, no mínimo, 02(dois) centros de limpeza de tráfego próprios e instalados dentro do seu *backbone* no Brasil, capazes de mitigar ataques DDoS, com equipe especializada, durante 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual.

8.2.4 Apresentar uma mapa preliminar das rotas (KMZ) a serem utilizadas no fornecimento dos links, a fim de comprovar a possibilidade de uso de caminhos físicos distintos na última milha (dupla abordagem). O mapa definitivo deverá ser enviado na fase de implantação do serviço.

### **Habilitação jurídica**

8.3. **Pessoa física:** não permitido.

8.4. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.5. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>.

8.6. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.7. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.8. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.9. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. **Sociedade cooperativa:** não permitido.

8.11. Ato de autorização para o exercício da atividade de Serviço de Comunicação expedido pela ANATEL ou equivalente.

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pelo Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Econômico-Financeira**

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples.

8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.23.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.24 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.27. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

## 9. Estimativas do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 150.000,00

### 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação encontra-se estimado no Relatório de Pesquisa de Preços.

## 10. Adequação orçamentária

### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas correrão à conta dos recursos consignados do orçamento da ANCINE.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**ANDRE LUIZ NERY DE SA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 11:39:45.

**LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES SANCHES LIMA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 13:31:40.

Despacho: O responsável é autoridade competente da Gerência de Tecnologia da Informação

**BRUNO SCHNEIDER**

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 11:51:08.

**EMERSON CORDEIRO FERREIRA**

Equipe de apoio

**JOICE DA SILVA TAVARES**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 11:41:12.

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Anexo I - Especificacoes Tecnicas - ANCINE.pdf (339.62 KB)



## AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

# Estudo Técnico Preliminar 15/2025

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 01416.005548/2024-11

## 2. Objeto

Trata-se de estudo técnico preliminar para contratação de serviço de acesso à Internet e de rede de dados privada MPLS com SD WAN. O objetivo é garantir a continuidade dos serviços de comunicação de dados e a modernização da infraestrutura tecnológica da ANCINE.

Destaca-se, para os devidos fins, que trata-se de solução de TIC única.

## 3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável           |
|-------------------|-----------------------|
| GTI               | Andre Luiz Nery de Sá |

## 4. Descrição da necessidade

Nos últimos anos a ANCINE tem utilizado soluções de links de Internet por meio de contratos com diversos fornecedores. As soluções implementadas visam garantir a continuidade e a segurança das comunicações da Agência. Contudo, os atuais contratos vigentes findam em 2025. Assim, faz-se necessária a contratação de novos links de dados. Além disso, também é necessária atualização tecnológica e aprimoramento das tecnologias e suporte existentes atualmente. Como referência, tem-se os contratos anteriores (Processo nº 01416.005856/2019-71 e contratos nº 026/2020, 027/2020 e 028 /2020).

Neste contexto, o presente Estudo Técnico Preliminar trata de contratação de serviço de Acesso à Internet e rede de dados privada MPLS com SD WAN. A contratação desses serviços é essencial para prover e garantir a das comunicações da ANCINE com a Internet e entre os escritórios da Agência. Além disso, atualmente os links de comunicação de dados utilizados não possuem redundância adequada, o que compromete a continuidade dos serviços em casos de falhas técnicas.

### Serviço de Acesso à Internet e de rede de dados para Internet privada MPLS com SD WAN.

A infraestrutura atual de links de internet, embora funcional, não possui redundância adequada, o que resulta em falhas quando há interrupções nos serviços, mesmo que contratados com diferentes operadoras. Isso impacta negativamente a operação dos escritórios da ANCINE, que dependem de comunicação constante e segura. A contratação de novos links de internet é necessária para garantir a continuidade dos serviços, incluindo funcionalidades de monitoramento e mitigação de ameaças em tempo real.

### Justificativas da Necessidade

- Continuidade Operacional:** A infraestrutura de comunicação de dados deve ser atualizada para garantir redundância adequada e evitar interrupções nos serviços. A falta de redundância atual tem causado problemas operacionais críticos, afetando a comunicação entre os escritórios da ANCINE. A implementação de uma solução de comunicação que ofereça uma segurança robusta é crucial para proteger os dados e garantir a integridade das comunicações, garantindo a disponibilidade da comunicação em caso de falha.
- Alinhamento Estratégico:** A contratação destes serviços está alinhada com o Plano de Transformação Digital da ANCINE e o Plano Anual de Contratações (PAC). A modernização da infraestrutura de comunicação e segurança é uma prioridade estratégica para garantir a eficiência operacional e a continuidade dos serviços da agência.
- Eficiência e Redução de Custos:** A adoção de uma solução de link de dados, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, tem como premissa a eficiência da comunicação entre os escritórios, com baixa indisponibilidade e alta confiabilidade..

## Benefícios Esperados

- **Alta Disponibilidade:** Redução do tempo de indisponibilidade dos serviços online da ANCINE, garantindo a continuidade das operações mesmo em casos de falhas em um dos links de internet.
- **Capacidade e Desempenho:** Garantia de desempenho adequado para suportar todas as aplicações da ANCINE, incluindo sistemas críticos e plataformas de comunicação disponibilizadas para a sociedade via Internet.
- **Segurança e Proteção:** Os links entre os escritórios fornecerão comunicação segregada(MPLS), garantindo maior segurança na comunicação.

Face ao exposto, mostra-se a importância do serviço de Acesso à Internet e de rede de dados para Internet privada MPLS com SD WAN para a ANCINE, de modo a garantir a continuidade, eficiência e segurança das operações da Agência. A modernização da infraestrutura de comunicação e a implementação de medidas de segurança avançadas são passos essenciais para alcançar esses objetivos.

## 5. Necessidades de Negócio

A ANCINE é um órgão de fomento, regulação e fiscalização da indústria cinematográfica e videofonográfica, com objetivos de estimular o desenvolvimento dessa indústria, promover a integração das atividades governamentais, aumentar a competitividade do setor, promover a autossustentabilidade e a articulação dos vários elos de sua cadeia produtiva, além de universalizar o acesso às obras cinematográficas e videofonográficas, especialmente as nacionais, e garantir a participação diversificada das obras estrangeiras no mercado brasileiro.

Nos últimos anos, a necessidade de uma infraestrutura de comunicação robusta e eficiente entre os escritórios da ANCINE se tornou cada vez mais evidente. A conectividade confiável e a comunicação eficaz são fundamentais para o funcionamento coordenado das atividades da Agência, permitindo a troca de informações em tempo real, a colaboração entre equipes e a agilidade na tomada de decisões.

A atual infraestrutura de links de comunicação de dados entre os escritórios da ANCINE carece de redundância, resultando em falhas de comunicação e interrupções nos serviços, o que impacta negativamente as operações da Agência. A segurança das informações também é uma preocupação crescente, devido aos riscos associados às inovações tecnológicas e às demandas por conformidade regulatória. Portanto, a contratação de novos links de comunicação de dados visa garantir a continuidade dos serviços e a proteção da comunicação, permitindo a ANCINE melhorar a eficiência operacional, assegurar a integridade e confidencialidade das informações e responder de maneira eficaz às exigências dos usuários internos e de toda a sociedade.

## 6. Necessidades Tecnológicas

A interligação dos escritórios da ANCINE nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília por meio de links de dados com dupla abordagem é uma medida estratégica fundamental para garantir a alta disponibilidade dos serviços de comunicação e a continuidade operacional. A dupla abordagem, ao empregar links independentes, com rotas físicas separadas, assegura redundância e resiliência à infraestrutura de rede. Tal configuração minimiza os riscos de interrupção nos serviços causados por falhas técnicas, obras civis ou indisponibilidades regionais, protegendo os fluxos de dados críticos da empresa contra perdas e indisponibilidades.

A adoção da tecnologia MPLS (*Multiprotocol Label Switching*), integrada a soluções de SD-WAN (*Software-Defined Wide Area Network*), fortalece ainda mais essa interconexão ao oferecer um controle mais inteligente e dinâmico sobre o tráfego de rede. O MPLS proporciona rotas eficientes, maior segurança e controle de qualidade de serviço (QoS), permitindo a priorização de aplicações sensíveis à latência, como sistemas corporativos, videoconferência e telefonia IP. Com a camada adicional de inteligência da SD-WAN, é possível realizar o balanceamento automático de carga entre os links disponíveis, além de aplicar políticas de roteamento baseadas em desempenho em tempo real, garantindo uma experiência de conectividade otimizada e estável para os usuários finais.

Em se tratando de acesso à Internet, o uso de links de largura de banda de 1Gbps é essencial para atender à crescente demanda de acesso à Ancine, cujos serviços são oferecidos majoritariamente de modo online. A alta capacidade do link garante desempenho adequado para múltiplos usuários simultâneos, evitando gargalos e assegurando a fluidez na execução de processos críticos. Além disso, a largura de banda elevada é importante para suportar tecnologias utilizadas pela Agência, como acesso à ambientes de nuvem e videoconferências.

Adicionalmente, a proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS) nos links de dados, torna-se indispensável em um cenário onde a segurança cibernética é prioridade. Órgãos do governo são alvos recorrentes de ataques maliciosos que visam derrubar serviços, roubar informações ou causar prejuízos de reputação. Ao contratar links com mitigação de DDoS integrada, a ANCINE assegura a continuidade do acesso à Internet mesmo diante de tentativas de sobrecarga intencional. Essa medida preventiva fortalece a resiliência da infraestrutura digital, protege ativos sensíveis e garante estabilidade dos serviços.

Portanto, a combinação entre links com dupla abordagem e tecnologias como MPLS e SD-WAN, somado a links de acesso com grande largura de banda, representa uma solução segura e eficiente para a interligação entre os escritórios da ANCINE e para acesso à Internet. Essa arquitetura de rede proporciona maior flexibilidade, escalabilidade e resiliência, ao mesmo tempo em que reduz custos operacionais associados a falhas e manutenções emergenciais.

## Requisitos de Compatibilidade e Integração

A contratação de serviços de comunicação de dados redundantes deve atender às necessidades tecnológicas da ANCINE, garantindo compatibilidade e integração completas com os equipamentos e sistemas existentes, tais como:

- Os serviços de comunicação de dados devem ser compatíveis com os roteadores, switches e outros dispositivos de rede já em uso na ANCINE.
- Os serviços devem integrar-se perfeitamente com as ferramentas de segurança cibernética já implementadas, como firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS) e soluções anti-DDoS.
- Os serviços de comunicação de dados devem proporcionar redundância, utilizando diferentes caminhos físicos para garantir alta disponibilidade e continuidade dos serviços.
- Os serviços devem permitir o monitoramento e gerenciamento centralizado de todos os links de internet, com visibilidade em tempo real e capacidade de resposta a incidentes.

## 7. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

### Requisitos Legais:

A contratação dos bens e serviços deverá observar as seguintes disposições legislativas:

- Lei nº 10.520, de 7 de julho de 2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
- Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
- Lei Nº 14.133, de 1 de abril de 2021, com suas alterações - Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
- Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 - Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, micro empreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;
- Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP;
- Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, que dispõe sobre “Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns”;
- Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 03, de 26 de abril de 2018; Portaria MPDG nº 443, de 27 de dezembro de 2018;
- Decreto nº 9.507, de 21 de dezembro de 2018;
- Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020;
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020.
- Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
- Resolução de Diretoria Colegiada ANCINE n.º 117, de 28 de setembro de 2021 - Institui a Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC no âmbito da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, e dá outras providências

### Requisitos de Aptidão:

- **Comprovação de Aptidão:** A licitante vencedora deve apresentar atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem a aptidão para o fornecimento de serviços de comunicação de dados redundantes para os escritórios da contratante, com características, quantidades, complexidade e prazos compatíveis com o objeto desta licitação.

### Requisitos de Manutenção:

- **Suporte Técnico:** A contratação deve contemplar suporte técnico proativo e reativo, abrangendo necessidades de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa durante a vigência do contrato.
- **Garantia de Continuidade:** A contratada deve garantir a continuidade dos serviços sem interrupções, com resposta rápida a incidentes e suporte contínuo para a resolução de problemas.

### Requisitos de Segurança e Privacidade:

- **Confidencialidade:** A contratada se compromete a manter a confidencialidade de todas as informações a que tiver acesso durante a execução do contrato, mesmo após o término do prazo de vigência ou eventual rescisão do contrato.

- **Conformidade com Normas de Segurança:** Deverão ser observados os regulamentos e normas de segurança da informação adotadas pela ANCINE, garantindo a integridade e confidencialidade dos dados.

Requisitos Temporais:

- **Prazo de Execução:** A contratada deve atuar respeitando todos os prazos definidos no Termo de Referência e outros a serem definidos pela contratante, conforme a necessidade do negócio.
- **Qualidade de Serviço:** A contratada deve garantir a qualidade e os níveis de serviço durante toda a vigência do contrato.

Requisitos de Integração:

- **Compatibilidade:** O objeto da presente licitação deverá ser compatível e completamente integrável aos equipamentos, softwares e sistemas atualmente utilizados no ambiente computacional da contratante.
- **Vistoria Prévia:** A fim de confirmar a compatibilidade da solução ofertada com a realidade atual da contratante, é possível a realização de vistoria prévia. Esta vistoria permitirá aos fornecedores verificar as condições dos equipamentos, softwares e sistemas atualmente em uso, garantindo que a solução proposta se integrará de maneira eficaz ao ambiente computacional da agência.

Requisitos de Documentação:

- **Documentação Técnica:** Toda a documentação técnica deve ser fornecida em português, de forma clara e objetiva, e de acordo com as normas e padrões vigentes.

8. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

O quantitativo de soluções de links de Internet e de MPLS é apresentado no quadro abaixo:

| Grupo | Item | CATSER | Serviço / Localidade                                                                 | Qtd | Velocidade |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|       | 1    | 26506  | Link de Internet com proteção contra DDoS - Brasília e Rio de Janeiro (Graça Aranha) | 2   | 1Gbps      |
| 1     | 2    | 26506  | Link MPLS com SD WAN - Rio de Janeiro (Graça Aranha)                                 | 1   | 1Gbps      |
|       | 3    | 26506  | Link MPLS com SD WAN - Brasília e Rio de Janeiro (Augusto Severo)                    | 2   | 500Mbps    |

Estes números foram estimados com base na realidade atual da ANCINE. Não é possível, por motivos relacionados à segurança da informação, fornecer um detalhamento técnico maior sobre as características do ambiente. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, será necessária a visita técnica, a ser agendada.

9. Levantamento de soluções

Para a elaboração do processo de contratação dos serviços de serviço de Acesso à Internet e de rede de dados para Internet privada MPLS com SD WAN foram seguidas as etapas descritas abaixo, em conformidade com as Instruções Normativas e leis vigentes:

1. **Consulta ao Painel de Preços do Governo:**
  - Foram pesquisadas contratações semelhantes realizadas por outros órgãos da Administração Pública para obter uma base comparativa de custos e fornecedores.
2. **Pesquisa em Mídia Especializada e Sítios Eletrônicos:**

- Foram analisadas publicações e relatórios de mercado, bem como informações disponíveis em websites de empresas de tecnologia para identificar tendências e preços.

### 3. Pesquisa de Mercado com Fornecedores:

- Foram realizadas consultas diretas a fornecedores especializados em serviço de Acesso à Internet e de rede de dados para Internet privada MPLS com SD WAN, a fim de obter cotações e verificar a capacidade de atendimento das especificações técnicas.

### 4. Observância das Instruções Normativas e Leis:

- Foram seguidas as diretrizes da INSGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022. Também observamos a Lei nº 8.248, de 1991, quanto à definição de bens e serviços de TIC.

Essas etapas garantem que a escolha das soluções está embasada em uma análise detalhada e em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis, proporcionando um embasamento sólido para a contratação dos serviços necessários.

Para a elaboração desse processo, foi considerada a IN nº 73, de 05 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Nesse contexto, prospectou-se, inicialmente, contratações semelhantes no Pannel de Preços do Governo e em outros entes da Administração Pública. Na sequência, prospectou-se dados de pesquisas publicadas em mídia especializada e de sítios eletrônicos. Por fim, realizou-se pesquisa de mercado com fornecedores.

Informa-se que a Solução de TIC pretendida não está presente nos Catálogos de Soluções de TIC, publicados pelo SISP. As soluções levantadas visam atender às necessidades específicas da ANCINE, garantindo a continuidade e a segurança das operações da Agência.

## 10. Análise comparativa de soluções

No processo de contratação de links de acesso à Internet e de links MPLS para a interligação entre os escritórios da empresa, é natural considerar alternativas tecnológicas que, à primeira vista, possam representar economia ou maior facilidade de implementação. Entre essas alternativas, destacam-se os links de satélite, conexões de acesso doméstico, redes móveis via 4G ou 5G, além de soluções baseadas em redes públicas com VPN. Embora essas opções possam ter aplicabilidade em determinados cenários, sua adoção em ambientes corporativos, como o encontrado na ANCINE, exige uma análise quanto à viabilidade técnica, segurança e desempenho.

Dentre as alternativas, links via satélite ou conexões de acesso doméstico, por exemplo, apresentam limitações significativas quando consideradas para o uso corporativo. Os links de satélite, por exemplo, podem oferecer cobertura em áreas remotas onde a infraestrutura terrestre é escassa, mas apresentam latência elevada. Essa característica compromete o desempenho de aplicações sensíveis ao tempo de resposta, como videoconferência, telefonia IP e sistemas em tempo real, sendo, portanto, inadequada para ambientes como o da ANCINE, que demandam performance e interatividade contínua.

Outra alternativa são conexões de banda larga (ADSL, cabo ou fibra residencial), que também não se mostram adequadas às exigências da Agência. Essas soluções são projetadas para uso individual, com políticas de compartilhamento de banda, menor garantia de disponibilidade e suporte técnico limitado. Além disso, não oferecem os mesmos níveis de contrato de nível de serviço (SLA – *Service Level Agreement*) que os links corporativos, o que implica maior vulnerabilidade a quedas de conexão e dificuldades na resolução de falhas, impactando diretamente a continuidade das operações da empresa.

Outro fator limitante diz respeito à segurança e à escalabilidade. Os links residenciais ADSL não são projetados com os mesmos protocolos de segurança, monitoramento e controle oferecidos por soluções empresariais, o que expõe a rede corporativa a riscos de invasões, perda de dados e falhas operacionais. Além disso, sua capacidade de expansão é reduzida, dificultando a adequação a demandas crescentes de tráfego ou à integração com soluções de alta complexidade, como redes privadas virtuais (VPN), redes MPLS e arquiteturas baseadas em SD-WAN, que exigem parâmetros técnicos mais rigorosos e consistentes.

O acesso via redes móveis 4G ou 5G, por sua vez, pode ser útil como solução de contingência ou em ambientes temporários, porém também enfrenta desafios quanto à estabilidade, variação de latência e disponibilidade de banda sob demanda. Apesar da evolução do 5G em termos de velocidade e latência, ainda não se equipara à confiabilidade e previsibilidade dos links dedicados com rotas protegidas, especialmente para o tráfego sensível e constante exigido em redes MPLS.

Diante disso, é importante que a ANCINE opte por links dedicados corporativos, tanto para o acesso à Internet quanto para a interligação dos escritórios por meio de tecnologias como MPLS ou SD-WAN. Essas soluções oferecem maior largura de banda, menor latência, maior confiabilidade e suporte técnico especializado, além de garantias contratuais de desempenho.

## 11. Registro de soluções consideradas inviáveis

São inviáveis quaisquer soluções que resultem em alta latência, baixa largura de banda ou que não tenham a garantia de alta disponibilidade, como as mencionadas no levantamento de soluções. No item 15 são elencados as justificativas técnicas da escolha da solução.

## 12. Análise comparativa de custos (TCO)

Sob a perspectiva do TCO (*Total Cost of Ownership*) é necessário considerar não apenas o valor mensal pago pelos serviços, mas todos os custos associados à gestão, manutenção, suporte técnico, perdas operacionais e mitigação de falhas. Soluções alternativas, por não oferecerem garantias contratuais (SLAs), suporte técnico prioritário ou infraestrutura adequada, acabam gerando custos adicionais com manutenções emergenciais, deslocamento de equipes de TI e contratação de serviços temporários de backup por paradas não planejadas. Além disso, eventuais prejuízos com falhas em comunicação com os usuários podem afetar diretamente a imagem da ANCINE, o que também representa um custo significativo, ainda que intangível.

Embora representem um investimento inicial aparentemente menor, os custos ocultos decorrentes da baixa performance, do risco operacional elevado e da falta de suporte adequado resultam em um TCO superior ao de soluções corporativas dedicadas. Assim, optar por links de alta disponibilidade com suporte técnico especializado e garantias contratuais sólidas, como o pretendido nesta contratação, é uma decisão estratégica que oferece melhor custo-benefício e assegura a continuidade das operações com eficiência e segurança.

## 13. Descrição da solução de TIC a ser contratada

A solução a ser contratada refere-se à serviços de comunicação de dados redundantes, com o objetivo de atender plenamente às necessidades tecnológicas da ANCINE, assegurando compatibilidade e integração com os sistemas e equipamentos atualmente em uso. Trata-se da disponibilização de links de dados dedicados, com conectividade à Internet por meio de enlaces redundantes, oferecendo largura de banda garantida e simétrica para download e upload.

O serviço deverá ser contínuo, com disponibilidade ininterrupta, operando 24 horas por dia, sete dias por semana, e contar com suporte técnico e monitoramento durante todo esse período. Além disso, é imprescindível que a solução possua mecanismos de detecção e mitigação de ataques DDoS de alta volumetria, garantindo a segurança e a integridade do tráfego de dados.

O serviço incluirá ainda uma rede de dados baseada em tecnologia MPLS, estruturada em uma malha de comunicação dedicada com topologia any-to-any (full mesh), permitindo a interligação eficiente e segura de todas as escritas da ANCINE. A solução também deverá incorporar funcionalidades de SD-WAN e recursos avançados de gerenciamento, proporcionando maior flexibilidade, controle e desempenho na gestão da rede corporativa.

## 14. Estimativa de custo total da contratação

**Valor (R\$):** 150.000,00

O detalhamento da estimativa encontra-se discriminado no Relatório Comparativo de Preços.

## 15. Justificativa técnica da escolha da solução

A solução proposta, baseada na contratação de links dedicados de acesso à Internet e na utilização de redes MPLS para interligação entre os escritórios da empresa, oferece um conjunto de benefícios técnicos superiores às soluções alternativas, garantindo alta disponibilidade, desempenho consistente e segurança de tráfego. Os links dedicados corporativos disponibilizam largura de banda exclusiva, sem compartilhamento com outros usuários, o que assegura velocidades constantes, latência reduzida e mínima variação de jitter — fatores críticos para aplicações corporativas como sistemas ERP, videoconferência, VoIP e acesso remoto a servidores. Além disso, esses links operam com suporte técnico especializado e contratos de nível de serviço (SLAs) que garantem prazos rígidos para resolução de falhas, disponibilidade mínima superior a 99,5% e monitoramento proativo da conexão.

No que se refere à interligação entre unidades, a rede MPLS (Multiprotocol Label Switching) proporciona encaminhamento de pacotes com base em rótulos (*labels*), o que permite a criação de túneis de tráfego privados, seguros e eficientes entre as localidades da empresa. Essa arquitetura possibilita a priorização de classes de serviço (QoS – Quality of Service), garantindo que aplicações sensíveis à latência, como chamadas de voz ou sistemas em tempo real, tenham preferência na transmissão dos dados. Adicionalmente, o MPLS permite o isolamento do tráfego corporativo em relação à Internet pública, aumentando a segurança e reduzindo riscos de ataques externos. A estrutura também é facilmente escalável, podendo integrar-se com soluções modernas como SD-WAN, oferecendo inteligência de roteamento dinâmico e redundância automatizada entre múltiplos links.

Em contraste, as soluções alternativas, como links via satélite, acessos domésticos ou redes móveis 4G/5G, apresentam deficiências técnicas significativas. O satélite impõe alta latência devido à distância entre o terminal terrestre e o satélite geoestacionário, prejudicando aplicações interativas. A banda larga residencial carece de garantias técnicas, é sujeita a variações de desempenho e não oferece QoS nem suporte adequado para ambientes

corporativos. Já as redes móveis, apesar de recentes avanços com o 5G, ainda enfrentam limitações quanto à estabilidade e previsibilidade da qualidade de conexão, sobretudo em ambientes com alta densidade de usuários. Em resumo, a solução baseada em links dedicados e MPLS se destaca pela robustez, controle técnico, confiabilidade e suporte especializado, sendo claramente mais adequada para atender às exigências operacionais de uma grande empresa.

Assim, embora alternativas como links via satélite ou de acesso doméstico possam atender a contextos específicos ou emergenciais, não possuem a robustez e a previsibilidade necessárias para sustentar a operação de uma organização do porte da ANCINE, que depende fortemente de conectividade estável, segura e escalável. Nesse contexto, as soluções alternativas não são consideradas possíveis, restando viável a solução proposta, qual seja, a contratação de links dedicados de acesso à Internet e de rede MPLS com SD-WAN.

Por fim, ressalta-se que foi observada a IN SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022. Do mesmo modo, foi observada a Lei nº 8.248, de 1991, no que concerne a definição de bens e serviços de tecnologias da informação e comunicação.

## 16. Justificativa econômica da escolha da solução

A justificativa econômica está presente no Relatório Comparativo de Preços.

## 17. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Dentre os resultados esperados, podem-se citar:

- **Integração e Centralização:** Centralização de toda a comunicação em uma solução unificada, facilitando o gerenciamento e controle dos serviços.
- **Alta Disponibilidade:** Garantia de alta disponibilidade dos serviços de comunicação de dados, com redundância adequada e proteção contra falhas, assegurando a continuidade das operações da agência.
- **Gestão Centralizada de Redes:** Controle aprimorado das redes de comunicação por meio de links MPLS e SD-WAN, garantindo conectividade segura, eficiente e de alto desempenho entre os escritórios da ANCINE.
- **Monitoramento Contínuo:** Capacidade de monitoramento contínuo da segurança e desempenho da rede e dos serviços de telefonia, permitindo a rápida detecção, resposta e mitigação de problemas, garantindo a estabilidade das operações.
- **Suporte Técnico e Manutenção:** Inclusão de serviços de suporte técnico e manutenção contínua, assegurando a operação eficiente e resolução ágil de qualquer incidente ou necessidade de ajustes.
- **Escalabilidade:** Capacidade de expansão da solução para atender a futuras demandas e crescimento da ANCINE, garantindo que a infraestrutura de TI possa se adaptar às mudanças e evoluir conforme as necessidades da agência

## 18. Providências a serem Adotadas

O ambiente tecnológico a receber os produtos e serviços ora adquiridos encontra-se pronto e disponível, uma vez que se trata de uma aquisição de soluções de link de dados.

As seguintes providências devem ser adotadas para garantir a implementação bem-sucedida:

1. **Capacidade de Infraestrutura:**
  - Toda a capacidade de hardware necessária já foi medida, e o atual ambiente tecnológico da ANCINE possui recursos suficientes para hospedar as novas tecnologias.
2. **Preparação do Ambiente:**
  - A infraestrutura de rede e comunicação existente foi avaliada e está adequada para receber os novos links de internet, MPLS e SD-WAN.
3. **Compatibilidade e Integração:**
  - Deve ser assegurada a compatibilidade das novas soluções com os sistemas e equipamentos atuais, garantindo uma ampla integração, sem interrupções nos serviços. A necessidade de compatibilidade será indicada no Termo de Referência.
4. **Suporte Técnico:**
  - Deverão ser previstos serviços de suporte técnico e manutenção contínuos para todos os componentes adquiridos, garantindo a operação eficiente e a resolução rápida de quaisquer problemas, o que será especificado no Termo de Referência.
5. **Planos de Contingência:**

- Planos de contingência deverão ser desenvolvidos para lidar com possíveis falhas ou interrupções, garantindo a continuidade dos serviços essenciais durante o processo de implementação e após a entrada em operação.

Essas providências asseguram que o ambiente tecnológico da ANCINE esteja preparado para receber as novas soluções, garantindo uma transição suave e o pleno funcionamento das tecnologias adquiridas.

## 19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 19.1. Justificativa da Viabilidade

Por todo o exposto, a contratação é viável considerando-se o alinhamento da contratação com as demandas da Ancine, a existência de recursos financeiros e a conformidade dos requisitos técnicos com as boas práticas de mercado.

## 20. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: O responsável é o integrante requisitante da contratação.

**ANDRE LUIZ NERY DE SA**

Assessor



*Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 11:46:30.*

Despacho: O responsável é integrante técnico da equipe de planejamento da contratação.

**LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES SANCHES LIMA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 13:31:22.*

**JOICE DA SILVA TAVARES**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 11:47:34.*





## ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO

### 1. OBJETO

- 1.1. Este Anexo estabelece os requisitos para apresentação de propostas para Contratação de serviço de Acesso à Internet, rede de dados para Internet privada e MPLS, para compor solução de atendimento ao público, com múltiplas funcionalidades suportadas, gerenciadas pela CONTRATADA, conforme condições, especificações, requisitos e quantidades constantes neste Anexo I.
- 1.2. Os requisitos para fornecimento dos componentes especificados neste documento têm caráter obrigatório, devendo ser rigorosamente atendidos pelos licitantes. O não atendimento a qualquer das exigências desclassifica a proposta do licitante.

|         | Item | Serviço / Localidade                                                                 | QTD | Velocidade |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| GRUPO 1 | 1    | Link de Internet com proteção contra DDoS - Brasília e Rio de Janeiro (Graça Aranha) | 2   | 1Gbps      |
|         | 2    | Link MPLS com SD WAN - Rio de Janeiro (Graça Aranha)                                 | 1   | 1Gbps      |
|         | 3    | Link MPLS com SD WAN - Brasília e Rio de Janeiro (Augusto Severo)                    | 2   | 500Mbps    |

### 2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Quando da implantação dos serviços, caberá à CONTRATANTE o fornecimento de todas as informações sobre sua infraestrutura de tecnologia, desde que pertinentes aos serviços ora especificados, de modo a permitir a adequada configuração dos componentes envolvidos nos serviços, incluindo:

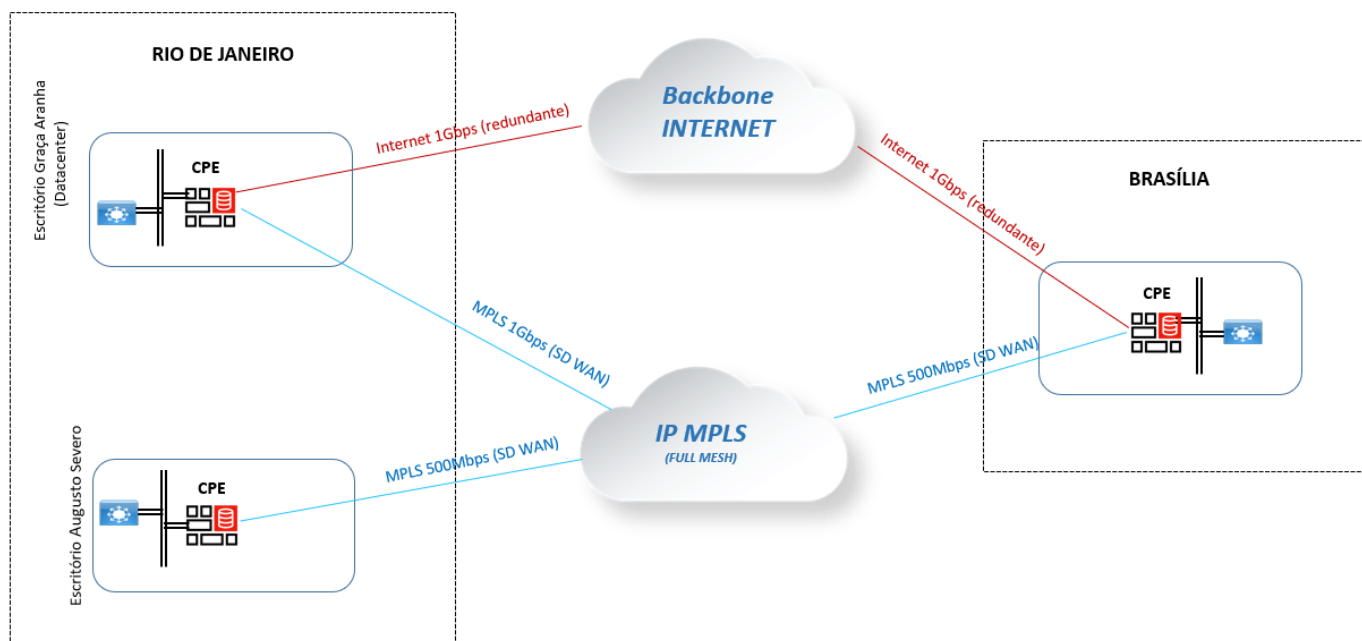
- Plano de endereçamento utilizado pelo Internet Protocol (IP);
- Protocolos de roteamento utilizados e rotas estáticas a serem configuradas;
- Regras e políticas de controle e qualificação de tráfego.

2.2. Os escritórios da ANCINE a serem atendidos são:

- Escritório Sede - Brasília  
SAUS, Quadra 06, Bloco E - (Sede da Anatel)
- Escritório Central - Rio de Janeiro  
Avenida Graça Aranha, 35 – Centro

- Escritório – Rio de Janeiro  
Avenida Augusto Servero, 84 - (Sede da ANS) - Centro

### 3. TOPOLOGIA



### 4. REQUISITOS GERAIS DO SERVIÇOS

#### 4.1. Requisitos da última milha

- 4.1.1. Considera-se como última milha o meio de comunicação utilizado para interligar cada unidade da CONTRATANTE ao backbone da operadora CONTRATADA;
- 4.1.2. Com relação aos links MPLS é obrigatório que seja mantida a característica fim a fim de toda rede, com a VRF (Virtual Routing and Forwarding), pertencente a um mesmo backbone e uma única estrutura de links concentradores no site central;
- 4.1.3. Deverão ser utilizados links de comunicação terrestres de fibra óptica, sendo permitida a conversão do meio óptico para UTP para compatibilização com as interfaces dos CPEs, ou seja, roteadores ou appliances SD-WAN;
- 4.1.4. A infraestrutura de interconexão do fornecedor da última milha deve possuir redundância física para acesso ao backbone da CONTRATADA;
- 4.1.5. A CONTRATADA se responsabilizará pela implantação, nas unidades da CONTRATANTE, de toda a infraestrutura necessária ao estabelecimento dos canais de comunicação. Dentre os itens

de infraestrutura a serem fornecidos pela CONTRATADA, caso seja necessário, estão: construção/reforma de caixas de passagem, instalação de dutos entre a caixa de passagem e a unidade do CONTRATANTE, lançamento de cabos, e recomposição de calçada quando for necessário. Não estão incluídas neste item obras internas nas unidades do CONTRATANTE, como lançamento de canaletas e recomposição de gesso;

- 4.1.6. A CONTRATADA será responsável pela interligação da rede entre o Distribuidor Geral (DG) e o local onde serão instalados o DIO e os equipamentos. Caso a implantação implique a necessidade de execução de obras civis, estas ficarão a cargo da CONTRATANTE.

#### **4.2. Requisitos de redundância**

- 4.2.1. Para todos os pontos, os links MPLS e Internet deverão ser entregues em formato de dupla abordagem entre eles, ou seja, implantados sem sobreposição de caminhos, roteadores de borda (PE) ou outro equipamento/meio;
- 4.2.2. Será permitido compartilhamento de infraestrutura interna no site da CONTRATANTE quando não houver entradas distintas no local;
- 4.2.3. Em cada localidade, a CONTRATADA deve possuir pelo menos 02 (dois) roteadores de borda (PE) redundantes para os serviços MPLS.

### **5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO DE LINKS DE INTERNET**

- 5.1. O Objetivo é prover o serviço de conectividade da rede corporativa da CONTRATANTE à Internet, por meio de enlace dedicado e redundante, com largura de banda garantida e simétrica (download e upload);
- 5.2. O serviço deverá ser contínuo e disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, com o atendimento de suporte técnico e serviço de monitoração no mesmo período;
- 5.3. O acesso à Internet deverá ser exclusivo e dedicado à CONTRATANTE, não podendo haver compartilhamento com outros clientes da CONTRATADA;
- 5.4. Deverá ser suportada configuração de roteamento Border Gateway Protocol versão 4 (BGP-4) em IPv4 e IPv6.
- 5.5. A CONTRATADA deverá prover no mínimo 1 (um) bloco contíguo de 08 endereços IP (Internet Protocol) públicos para uso exclusivo da CONTRATANTE, conforme RFC1466;
- 5.6. O serviço deverá ser fornecido com suporte a MP-BGP, ou seja, encaminhamento de tráfego IPv4 e IPv6.

- 5.7. A CONTRATANTE possui ASN (Autonomous System Number) e blocos IP próprios, delegados pelo Registro.br, que serão utilizados;
- 5.8. A sessão eBGP deverá permitir o provimento da tabela de roteamento global (full routing) ou parcial (partial routing) e rota default, de acordo com o interesse da CONTRATANTE, podendo posteriormente ser solicitada a utilização de tabela de roteamento diferente daquela solicitada inicialmente;
- 5.9. A CONTRATADA deverá informar quais são os AS's, comprovado por meio de relatórios de peering de sites como <http://bgp.he.net/> ou outros que forneçam informações sobre BGP peering, que mostrem que seu Backbone de Internet possui os canais diretos aos AS nacionais e internacionais;
- 5.10. A CONTRATADA deverá possuir Pontos de Troca de Peering Público com canais dedicados, interligados a pelo menos 4 (quatro) outras conexões nacionais e 2 (duas) conexões Internacionais;
- 5.11. O backbone da CONTRATADA deverá possuir interligação direta, através de canais próprios e dedicados, a pelo menos 3 (três) outros AS (além das conexões descritas no item anterior), com peering BGP IPv4 e IPv6. As bandas de saída entre referidos AS deverão somar pelo menos 100 Gbps (cem gigabits por segundo);
- 5.12. A CONTRATADA deve prover uma solução de segurança corporativa Anti-DDoS de volumetria de detecção e mitigação contra ataques de negação de serviço distribuída, conforme especificações constantes no item 6 deste Anexo.

## **6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO DE ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DDOS)**

- 6.1. Deverá suportar detecção e mitigação de ataque DDoS de Alta Volumetria, com provimento de informações de origem de ataque dos países, ranges de IP's e características do tipo de ataque.
- 6.2. Deverá prover "Templates" de mitigações, enviados através de feeds automáticos, contemplando modelos de proteção para os ataques mais recentes de negação de serviço.
- 6.3. Serviço de atualização de assinaturas de ataques das soluções de detecção e mitigação.
- 6.4. Capacidade de detectar e mitigar todos e quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, tanto para IPv4 como para IPv6.
- 6.5. As soluções de detecção e mitigação devem possuir serviço de atualização de assinaturas de ataques.
- 6.6. A CONTRATADA deverá prover o serviço de mitigação sem limitação de tempo de duração do ataque com quantidade ilimitada de eventos de ataque ao longo da vigência contratual.

- 6.7. Deverá evitar saturação da banda de Internet em caso de ataques de negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS) com capacidade de mitigar o circuito de acordo com a banda em Gbps contratada.
- 6.8. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques são mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual.
- 6.9. O bloqueio de ataques DOS e DDOS não são realizados por ACLs em roteadores de borda.
- 6.10. A mitigação de ataques DDOS é iniciada em até 15 minutos da emissão do alerta.
- 6.11. Deverá ser disponibilizado um portal onde a CONTRATANTE terá acesso online aos tipos de ataques sofridos e o tamanho destes ataques categorizados por severidade (exemplo: baixo, médio, alto).
- 6.12. A mitigação dos ataques deverá ser realizada dentro do Brasil, sem encaminhamento do tráfego para limpeza fora do território brasileiro. Nos casos em que o ataque vier de fora do Brasil, deverá ocorrer mitigado no exterior, através dos centros de limpeza existentes no exterior.

## **7. REQUISITOS ESPECIFICOS DO SERVIÇO DE LINKS MPLS**

- 7.1 O serviço deverá prover uma rede de dados com capacidade de encaminhar pacotes IPv4/IPV6, composto por uma malha de canais de comunicação dedicados, que permitirá a conexão entre todas as unidades da CONTRATANTE sob uma topologia any-to-any (full mesh);
- 7.2 Deverá permitir o isolamento total do tráfego e das tabelas de roteamento da CONTRATANTE dos demais clientes da CONTRATADA, utilizando tecnologia de VRFs, criando uma VPN MPLS. Em função disso, a CONTRATANTE poderá utilizar qualquer faixa de endereço privado IPv4 em sua estrutura de rede;
- 7.3 As faixas de endereçamento privado relacionadas a rede local da CONTRATANTE deverão ser adequadamente tratadas na interconexão entre o appliance SD-WAN e os equipamentos de rede local existentes. Equipamentos roteadores eventualmente utilizados pela CONTRATADA deverão ter configurações planejadas e ajustadas de forma a permitir o funcionamento como um todo;
- 7.4 Não serão permitidos POPs atendidos de forma primária por links de satélite para atendimento dos links MPLS
- 7.5 A efetiva distribuição de carga será tratada utilizando recursos da solução SD-WAN, contudo, a rede MPLS não poderá ser um limitante em qualquer situação;
- 7.6 Os links MPLS da CONTRATADA deverão suportar a arquitetura Diffserv, incluindo Diffserv sobre redes MPLS;
- 7.7 De acordo com as prioridades e níveis de serviços definidos, os diferentes tipos de tráfego que serão encaminhados pela rede da CONTRATANTE deverão ser classificados em, no mínimo, 6 (seis) classes de serviços (Diffserv) pela rede MPLS da CONTRATADA;

- 7.8 A solução deverá suportar Qualidade de Serviço (QoS) por meio da arquitetura DiffServ, incluindo DiffServ sobre MPLS, conforme os seguintes padrões: RFC 2474, Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers; RFC 2475, An Architecture for Differentiated Services RFC 2597, Assured Forwarding PHB Group; RFC 2598, An Expedited Forwarding PHB; e RFC 3270, Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services;
- 7.9 A marcação da classe de serviço dos pacotes deve ser feita pela CONTRATADA utilizando o campo DSCP dos pacotes IP nos CPEs, ou seja, roteadores ou appliances SD-WAN;
- 7.10 A rede de dados VPN IP/MPLS deve ser implementada conforme os seguintes padrões: RFC 1163, A Border Gateway Protocol; RFC 2283, Multiprotocol Extensions for BGP-4; e RFC 2547, BGP/MPLS VPNs.

## **8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA SD-WAN**

- 8.1 A solução deve possibilitar a criação e uso de túneis VPN de forma dinâmica entre unidades remotas, para aplicações sensíveis. Uma vez que as unidades trocam informações entre si, o tráfego deve ser encaminhado diretamente entre as unidades remotas sem passar pela unidade Sede;
- 8.2 Deve possuir funcionalidade de distribuição de rotas com plano de controle que permita a continuidade do plano de dados distribuídos nos equipamentos SD-WAN;
- 8.3 Deve implementar PKI nativa para realizar de maneira automática o gerenciamento e a distribuição de chaves utilizadas para o estabelecimento dos túneis seguros;
- 8.4 Deve permitir topologias de rede flexíveis, implementando topologias do tipo hub-and-spoke, full-mesh e partial-mesh;
- 8.5 Deve ser possível criar uma política de Internet break-out, suportando o envio deste tráfego tanto diretamente ao destino (via underlay) ou para um serviço de segurança na nuvem para inspeção avançada;
- 8.6 A solução deve possibilitar a criação de regras para seleção das interfaces e suas prioridades que serão utilizadas para encaminhar o tráfego de saída da rede, considerando os seguintes critérios:
- 8.6.1 Manual: Deve permitir que as interfaces tenham as prioridades atribuídas manualmente.
- 8.6.2 Melhor Qualidade: Deve permitir que as interfaces recebam uma prioridade com base na qualidade do link no qual a interface está conectada, considerando o monitoramento de um dos seguintes parâmetros com valores customizáveis: latência, jitter, perda de pacotes ou largura de banda;
- 8.6.3 Menor Custo: Deve permitir que as interfaces recebam uma prioridade com base no custo atribuído a interface, considerando a satisfação dos parâmetros de qualidade do link no qual a interface está conectada;

- 8.6.4 Balanceamento de Carga: Deve permitir que o tráfego seja distribuído entre todas as interfaces disponíveis com base em algoritmos de balanceamento de carga e satisfação dos parâmetros customizados de qualidade do link no qual a interface está conectada;
- 8.7 Deve permitir o provisionamento no modelo “zero-touch”, bastando energizar o equipamento e conectá-lo a um enlace com endereçamento dinâmico com acesso à Internet para ativá-lo;
- 8.8 Deve suportar diferentes tecnologias de enlace tais como Internet banda larga, 4G/LTE, satélite e MPLS;
- 8.9 Deve realizar o balanceamento de tráfego e poder utilizar todos os enlaces simultaneamente;
- 8.10 Deve permitir a utilização de, pelo menos, três enlaces WAN com interfaces Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP;
- 8.11 A solução deve ser capaz de medir o status de qualidade do link baseando-se em critérios mínimos de latência, jitter e perda de pacotes, onde deve ser possível configurar um valor limite para cada um destes itens, que será utilizado como gatilho para fator de decisão nas regras de tráfego de saída e balanceamento inteligente;
- 8.12 A solução deve ser capaz de monitorar a qualidade e identificar falhas nos links, enviando sinais por meio de cada link para servidores ou aplicações, permitindo utilizar protocolos como Ping, HTTP, TCP ECHO, UDP ECHO, DNS, TCP Connect e TWAMP (Two-way Active Measurement Protocol). Deve suportar ainda um método para mensurar a qualidade do tráfego de voz corporativo baseado em MOS (Mean Opinion Score);
- 8.13 Deve realizar o encaminhamento de tráfego baseado em políticas de negócio, que devem suportar os seguintes parâmetros para a seleção de tráfego:
- 8.13.1 IP de origem e de destino;
  - 8.13.2 Porta TCP/UDP de destino;
  - 8.13.3 VLAN de origem;
  - 8.13.4 Usuário;
  - 8.13.5 Marcação DSCP;
  - 8.13.6 Endereço MAC de origem;
  - 8.13.7 Protocolo camada 4;
  - 8.13.8 Aplicação camada 7;
  - 8.13.9 Categoria de aplicação;
  - 8.13.10 Domínio e URL de destino.
- 8.14 Para cada regra da política deve ser possível:



- 8.14.1 Configurar uma prioridade (política de QoS);
- 8.14.2 Definir a marcação e remarcação do pacote baseado em DSCP;
- 8.14.3 Definir um limite de banda (*"rate limit"*) separado para o sentido de upload e download;
- 8.14.4 Definir um ou mais enlaces a serem utilizados em situação normal;
- 8.14.5 Definir um ou mais enlaces a serem utilizados como backup;
- 8.14.6 Definir para onde o tráfego será enviado, suportando, ao menos, as seguintes opções:
  - 8.14.6.1 Enviar diretamente para a Internet (*"break-out local"*);
  - 8.14.6.2 Enviar para um ou mais hubs;
  - 8.14.6.3 Enviar para um serviço de segurança em nuvem (*"SSE"*);
- 8.15 Deve possuir políticas de QoS pré-configuradas, com a priorização das aplicações conhecidas de forma automática;
- 8.16 A solução deve realizar o reconhecimento de aplicações, em camada 7, de pelo menos 3.000 (três mil) aplicações, incluindo Aplicações SaaS, em Nuvem e Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc);
- 8.17 Deve permitir a definição de aplicações customizadas por meio de parâmetros como endereço IP e porta TCP/UDP, de forma que sejam usadas nas regras das políticas de encaminhamento;
- 8.18 Deve possuir, pelo menos, 8 (oito) filas de QoS;
- 8.19 Deve permitir a convergência rápida, em menos de um segundo;
- 8.20 Deve possuir tecnologia do tipo FEC (*"Forward Error Correction"*) para realizar a duplicação de pacotes na ocorrência de perda de pacote em um ou mais enlaces;
- 8.21 Deve suportar a duplicação de pacotes mesmo em situação de um único enlace;
- 8.22 Deve realizar a duplicação de pacotes de forma dinâmica, apenas quando a perda de pacotes é detectada e apenas para determinadas aplicações.
- 8.23 Deve realizar a redistribuição do tráfego para os demais enlaces em caso de falhas, conforme política aplicada;
- 8.24 A redistribuição do tráfego deve ocorrer tanto para caso de falhas (*"black-out"*) quanto para situações de degradação do enlace (*"brown-out"*);
- 8.25 Deve implementar o protocolo VRRP ou similar;
- 8.26 A solução de balanceamento inteligente de links deve suportar Roteamento dinâmico (OSPFv2/v3, BGPv4/BGP4+);

- 8.27 Deve possuir o conceito de segmentação, permitindo a separação de tráfego em segmentos ou VRFs separadas;
- 8.27.1 Cada segmento deve possuir sua própria política de encaminhamento;
- 8.27.2 Cada segmento deve possuir sua própria topologia, podendo, por exemplo, ter uma topologia hub-and-spoke para um segmento e apenas internet break-out para outra;
- 8.27.3 Deve suportar, pelo menos, 64 segmentos de rede.
- 8.28 Deve possuir firewall camada 7 embarcado;
- 8.29 A configuração de encaminhamento, topologia e regras de firewall deve ser realizada por meio de políticas que devem poder ser aplicadas a múltiplos equipamentos, evitando a necessidade de configuração individualmente em cada equipamento;
- 8.30 Deve permitir a inserção do Proxy em Nuvem nas políticas de encaminhamento, de forma a abstrair o proxy independente do datacenter na nuvem a ser utilizado;
- 8.31 A plataforma de gestão deve apresentar as seguintes informações de gestão:
- 8.31.1 Estatísticas de cada enlace com as métricas de utilização, latência, jitter e perda de pacotes;
- 8.31.2 Informação sobre os fluxos de tráfego que passam pelo equipamento;
- 8.31.3 O estado operacional de cada dispositivo;
- 8.31.4 O estado operacional de cada interface;
- 8.31.5 Histórico de métricas de rede (utilização, latência, jitter e perda de pacotes);
- 8.31.6 Regra de política aplicada para cada fluxo de tráfego;
- 8.31.7 Visualização gráfica das transações (fluxos de tráfego) por aplicação, dispositivo na rede, enlace de saída e fila QoS.
- 8.32 Deve possuir API REST para a automação e integração com terceiros;
- 8.33 Deve implementar os seguintes protocolos: SNMP, Netflow e Syslog.
- 8.34 Deve permitir a utilização dos equipamentos SD-WAN em alta disponibilidade, com o uso em ativo-ativo;
- 8.35 Deve permitir o uso de appliances virtuais nos provedores de nuvem pública AWS, Azure e GCP;
- 8.36 A solução deve suportar nativamente conectores com clouds públicas;
- 8.37 Deve permitir a configuração de regras de NAT, tanto no underlay quanto no overlay;
- 8.38 Os equipamentos SD-WAN devem atender aos seguintes requisitos:

- 8.38.1 Possuir, no mínimo, quatro interfaces GigabitEthernet 10/100/1000;
- 8.38.2 Para a unidade central com função de concentrador deverão ser fornecidos um par de equipamentos em alta disponibilidade;
- 8.38.3 Deve suportar, no mínimo, que três interfaces sejam utilizadas para a WAN;
- 8.38.4 Deve possuir, no mínimo, uma interface USB;
- 8.38.5 Deve possuir os seguintes requisitos mínimos de desempenho:
  - 8.38.5.1 Unidades cuja soma dos links seja até 100Mbps:
    - 8.38.5.1.1 Throughput de 100Mbps;
    - 8.38.5.1.2 Mínimo de 50 (cinquenta) túneis overlay;
    - 8.38.5.1.3 Mínimo de 100.000 (cem mil) rotas.
  - 8.38.5.2 Unidades cuja soma dos links seja até 500Mbps:
    - 8.38.5.3 Throughput de 1Gbps;
    - 8.38.5.4 Mínimo de 400 (quatrocentos) túneis overlay;
    - 8.38.5.5 Mínimo de 100.000 (cem mil) rotas.
- 8.38.6 Unidade central, ou concentrador:
  - 8.38.6.1 Throughput de 2Gbps;
  - 8.38.6.2 Mínimo de 800 (quatrocentos) túneis overlay;
  - 8.38.6.3 Mínimo de 100.000 (cem mil) rotas.
- 8.38.7 Caso o modelo de licenciamento seja baseado em capacidade, todos os equipamentos deverão ser fornecidos com licença equivalente à capacidade máxima do equipamento;
- 8.38.8 Caso o equipamento não realize limitação baseada na licença de capacidade, esta poderá ser fornecida em 80% do valor da soma dos circuitos disponíveis;
- 8.38.9 Para a unidade central, deverão ser fornecidas licenças de, no mínimo, 1Gbps.

### **8.39 Requisitos do Cliente SD-WAN**

- 8.39.1 A solução SD-WAN deverá ser implementada para usuários finais, por meio de agente ou cliente instalado em laptops e computadores;
- 8.39.2 O cliente SD-WAN deverá possuir suporte aos sistemas operacionais a Microsoft Windows e MacOS;

8.39.3 Túneis criptografados devem ser criados de forma automática dos usuários até o(s) hub(s) SD-WAN;

8.39.4 Deverá permitir a utilização remota de aplicações cuja conexão se inicia do lado do servidor (tais como voz e suporte remoto, mas não se limitando a essas);

8.39.5 Deve permitir o encaminhamento diferenciado de aplicações dos usuários a diferentes destinos, por meio de políticas, de forma a sempre encaminhar o tráfego hub SD-WAN mais perto da aplicação;

8.39.6 O encaminhamento diferenciado deve suportar uma arquitetura ativo-ativo, com diferentes tráfegos sendo enviados a diferentes hubs de forma simultânea;

8.39.7 O tráfego enviado a partir do cliente deve ser classificado e priorizado, devendo suportar, pelo menos, 8 filas compostas de tipo de tráfego e prioridade;

8.39.8 A classificação e priorização das aplicações conhecidas deve ser automática, sem necessidade de configuração;

8.39.9 Deve permitir alterar a classificação e priorização de qualquer aplicação;

8.39.10 Deverá ser capaz de continuamente solicitar ao usuário que autentique novamente antes de ter acesso às aplicações privadas em um IDP externo;

8.39.11 Deverá permitir o acesso diferenciado para um mesmo usuário conforme as seguintes condições:

8.39.11.1 Máquinas em conformidade: A partir de uma máquina gerenciada, com pré-requisitos de segurança identificados, deve permitir o acesso a aplicação;

8.39.11.2 Máquinas não conformes: A partir de uma máquina gerenciada, uma estação que não atenda aos requisitos de segurança, deve bloquear o acesso à aplicação.

8.39.12 A partir do gerenciador, deve ser possível visualizar as seguintes informações dos usuários, conectados ou não:

8.39.12.1 Nome do dispositivo;

8.39.12.2 Nome do usuário;

8.39.12.3 Endereço IP;

8.39.12.4 Localização;

8.39.12.5 Data e horário do último acesso;

8.39.12.6 Status atual de conexão.

- 8.39.12.7 Caminhos estabelecidos;
- 8.39.12.8 Rotas;
- 8.39.12.9 Categorias e aplicações acessadas;
- 8.39.12.10 Métricas de conexão;
- 8.39.12.11 Throughput;
- 8.39.12.12 Latência;
- 8.39.12.13 Jitter;
- 8.39.12.14 Perda de pacotes;
- 8.39.12.15 Volume de tráfego.
- 8.39.12.16 Processos no cliente, com métricas de dados e visualização detalhada dos fluxos;
- 8.39.12.17 Aplicações acessadas, com visualização detalhada dos respectivos fluxos.

## 9 GERENCIAMENTO

- 9.1 O serviço deverá prover gerenciamento com gestão proativa, monitorando os indicadores de qualidade presentes, conforme especificado no Termo de Referência;
- 9.2 As medições serão feitas entre o CPE instalado na CONTRATANTE e o backbone da CONTRATADA;
- 9.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar porta WEB para acesso a consulta dos relatórios disponíveis.

## 10 INDICADORES DE QUALIDADE

- 10.1 Abaixo são informadas todas as informações necessárias para manter os serviços com a maior disponibilidade, integridade e qualidade de serviço;
- 10.2 Serão aplicadas sanções pelo descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) caso não sejam observados os prazos máximos para o retorno da disponibilidade regular dos serviços, sem prejuízo dos descontos sobre a fatura mensal, segundo os seguintes critérios:

| Indicador              | Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do Indicador | Percentual de tempo, durante o mês de operação, em que um enlace, incluído o CPE, permaneça em condições normais de funcionamento. |
| Frequência de Medição  | Mensal                                                                                                                             |
| Meta de Qualidade      | 99,5%                                                                                                                              |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula de Cálculo              | $IDM = [(To - Ti)/To] * 100$<br>Onde:<br>IDM: Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace.<br>To: período de operação em um mês.<br>Ti: somatório dos tempos de inoperância durante o período de operação em um mês em minutos.<br>A CONTRATADA realizará, por meio da solução de gerenciamento, a coleta e o armazenamento de informações a respeito dos enlaces. |
| Relatórios de Níveis de Serviço | Os tempos de inoperância serão os tempos em que os enlaces apresentarem problemas e serão obtidos dos registros de eventos no sistema de gerenciamento da CONTRATADA                                                                                                                                                                                              |
| Descontos                       | Para cada 0,1% (um décimo por cento) abaixo da métrica correspondente ao enlace, será aplicado desconto correspondente a 1,0% (um por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.                                                                                                                                                                 |

| Indicador                       | Taxa de Perda de Pacotes - TPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do Indicador          | Representa a quantidade de pacotes perdidos fim a fim. É a medida em percentual tomado como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino, dentro do volume total de pacotes transmitidos.                                                                                                                                                                                                                 |
| Frequência de Medição           | Diário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meta de Qualidade               | A taxa de perda de pacotes entre o roteador de acesso e o Backbone da CONTRATADA deve ser inferior a 2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fórmula de Cálculo              | É medida em percentual tomado como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino (medido na interface WAN do CPE do terminal de destino) dentre o volume total de pacotes transmitidos (medido na interface WAN do CPE do terminal de origem).<br>$TPP = (NPP / NPT) * 100\%$<br>Onde:<br>TPP: Taxa de Perda de Pacotes.<br>NPP: número de pacotes perdidos.<br>NPT: número total de pacotes transmitidos. |
| Relatórios de Níveis de Serviço | A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descontos                       | Para valores superiores ao máximo, será aplicado desconto correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia que exceder o máximo, limitado a 10% do valor mensal do circuito.                                                                                                                                                                                                                                  |

| Indicador                       | Tempo de Latência                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do Indicador          | Tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do mesmo pacote, nos dois sentidos da transmissão, ou seja, ida e volta.                                                                                                    |
| Frequência de Medição           | Diário                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meta de Qualidade               | A latência máxima entre o roteador de acesso e o Backbone da CONTRATADA deve ser de 70ms.                                                                                                                                                                             |
| Fórmula de Cálculo              | A apuração da latência será efetuada com o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 (trinta e dois) octetos de dados, entre roteador de acesso e o Backbone da CONTRATADA e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de resposta destes pacotes. |
| Relatórios de Níveis de Serviço | A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes                                                                                              |

|           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descontos | Para valores superiores ao máximo, com duração igual ou superior a 10 minutos, será aplicado desconto correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia que exceder o máximo, limitado a 10% do valor mensal do circuito. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicador                       | Medida do Jitter                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do Indicador          | É a variação do atraso na entrega de dados em uma rede, ou seja, pode ser definida como a medida de variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados.                                                                          |
| Frequência de Medição           | Diário                                                                                                                                                                                                                                |
| Meta de Qualidade               | O Jitter máximo entre o roteador de acesso e o Backbone da CONTRATADA deve ser de 20ms.                                                                                                                                               |
| Fórmula de Cálculo              | A apuração do Jitter será efetuada com a medida entre as variações dos retardos.                                                                                                                                                      |
| Relatórios de Níveis de Serviço | A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes                                                              |
| Descontos                       | Para valores superiores ao máximo, com duração igual ou superior a 10 minutos, será aplicado desconto correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia que exceder o máximo, limitado a 10% do valor mensal do circuito. |

## 11 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

11.3 Serão consideradas componentes da assistência técnica as seguintes atividades:

11.3.1 Identificação e solução de incidentes e problemas relacionados aos componentes integrantes da rede.

11.3.2 Realização de configurações lógicas, envio, instalação e desinstalação de quaisquer equipamentos (roteadores, modems, interfaces, etc) integrantes da rede;

11.3.3 Substituição de quaisquer componentes fornecidos que venham a apresentar falhas, incluindo o seu recolhimento e a instalação física de equipamento novo;

11.3.4 Atendimento de chamadas relacionadas à dúvidas, falhas, mudanças e demais aspectos relacionados aos serviços prestados, a ser realizada pelo núcleo de operação e controle da CONTRATADA;

11.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar número 0800 e Portal de Atendimento, quando for o caso, para abertura de chamados por parte da equipe da equipe da CONTRATANTE responsável pela gestão dos serviços;

11.5 As chamadas telefônicas direcionadas ao núcleo de operação e controle deverão ser atendidas no regime 24x7x365, não havendo limites quanto à sua frequência e duração.

## **12 SUPORTE TÉCNICO**

12.1 O suporte técnico dos componentes da solução deverá contemplar atuação da CONTRATADA, englobando, mas não se limitando, as seguintes atividades:

12.1.1 Prevenir o surgimento de problemas técnicos nos componentes e solucioná-los, caso ocorram;

12.1.2 Determinar a causa e prover solução para os incidentes abertos junto ao Centro de Atendimento Técnico da CONTRATADA ou do fabricante;

12.1.3 Instalação, reinstalação e desinstalação de quaisquer componentes da solução;

12.1.4 Alterações nas configurações lógicas dos equipamentos ativos da rede que reflitam melhorias nos serviços prestados, inclusive para planejamento e ativação de novas funcionalidades suportadas que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE;

12.1.5 Atualização de versões de softwares dos equipamentos, instalação de módulos, memórias, e demais componentes de software ou hardware já contratados ou que venham a ser aditados aos serviços contratados;

12.1.6 Alteração e adaptação de configurações;

12.1.7 Implementação de funcionalidades suportadas pela solução;

12.1.8 Quaisquer outras intervenções nos componentes da solução de forma a assegurar o bom funcionamento da solução, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;

12.1.9 Identificar eventuais pontos de falha, congestionamento do tráfego, sugestão de ajustes na largura de banda dos circuitos e melhorias de segurança das informações trafegadas.

12.2 A CONTRATADA deverá acatar, imediatamente, as notificações de incidentes de falhas e a abertura de chamados de suporte técnico no regime de 24x7x365, informando identificador para acompanhamento dos chamados;



12.3 O suporte técnico deve ter, para casos de indisponibilidade total do serviço, o SLA (Acordo de Nível de Serviço) de 04(quatro) horas para recuperação dos serviços contratados.

### **13 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

13.1 A CONTRATADA deve apresentar um ou mais atestados de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantitativos e prazos com o objeto desta licitação;

13.2 A CONTRATADA deve possuir no mínimo 02(dois) Centros de Limpeza de Tráfego próprios e instalado dentro do seu backbone, no Brasil, contra ataques DDoS com equipe especializada em, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento através de telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual;

13.3 A CONTRATADA deve apresentar outorga da ANATEL para explorar Serviços de Comunicação Multimídia – SCM ou similar para apresentação de serviços de comunicação de dados;

13.4 A CONTRATADA deve apresentar o mapa das rotas (KMZ) a serem utilizadas no fornecimento dos links, a fim de comprovar o uso de caminhos físicos distintos na última milha.

## ANEXO I

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XX/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01416.005548/2024-11**

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO</b> |
|-----------------------------------------------------|

A **AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE**, autarquia federal de natureza especial instituída pela Medida Provisória 2228-1, de 06 de setembro de 2001, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.884.574/0001-20, com Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Graça Aranha n.º 35, Centro, CEP 20030-002, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXX, estabelecida na Cidade de X/XX, na Rua XXXX, bairro Y, CEP XXXXXX doravante denominada **CONTRATADA**; CONSIDERANDO que, em razão do **CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XXX/2025**, doravante denominado **CONTRATO PRINCIPAL**, a **CONTRATADA** poderá ter acesso a informações sigilosas do **CONTRATANTE**;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da **CONTRATANTE**;

Resolvem celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO**, doravante denominado **TERMO**, vinculado ao **CONTRATO PRINCIPAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **Cláusula Primeira – DO OBJETO**

Constitui objeto deste **TERMO** o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela **CONTRATADA**, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela **CONTRATANTE**, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do **CONTRATO PRINCIPAL** celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõe a Lei 12.527, de 18/11/2011 e os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012 que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.

### **Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES**

Para os efeitos deste **TERMO**, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

**Informação:** dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

**Informação Sigilosa:** aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

**Contrato Principal:** contrato celebrado entre as partes, ao qual este **TERMO** se vincula.

### **Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS**

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada.

O TERMO informação abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de idéias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

**Parágrafo Primeiro** – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

**Parágrafo Segundo** – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas à execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL.

**Parágrafo Terceiro** – As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

- I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação;
- II– Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;
- III– Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

#### **Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa revelada pela outra parte exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO PRINCIPAL, em conformidade com o disposto neste TERMO.

**Parágrafo Primeiro** – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.

**Parágrafo Segundo** – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios.

**Parágrafo Terceiro** – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

**Parágrafo Quarto** – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.

I – Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

**Parágrafo Quinto** – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.

**Parágrafo Sexto** - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das Informações Proprietárias por seus agentes, representantes ou por terceiros;

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e

IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.

#### **Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA**

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

#### **Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES**

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições

contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

### **Cláusula Sétima – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.

**Parágrafo Primeiro** – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

**Parágrafo Segundo** – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

**Parágrafo Terceiro** – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de que:

- I** – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;
- II** – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.
- III** – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;
- IV** – Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;
- V** – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;
- VI** – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;
- VII** – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL;

**VIII** – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

**Cláusula Oitava – DO FORO**

A CONTRATANTE elege o foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Justiça Federal, onde está localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de  
de 2025.

**DE ACORDO:**

\_\_\_\_\_

**XXXXXXX**

XXXXXXXXXXXXXXXX

Agência Nacional do Cinema

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_

**Nome/CPF:**

\_\_\_\_\_

**Nome/CPF:**

## ANEXO II

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0XX/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01416.005548/2024-11

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERMO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E DAS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DECLARAÇÃO

Por meio desta, o(a) Sr(a) [*nome do(a) diretor, consultor, prestador de serviço, empregado ou preposto*], CPF, ocupante do cargo [*cargo que ocupa*] na empresa [*Nome (Razão Social) da empresa*], CNPJ [*número do CNPJ da empresa*], declara sob as penas da Lei, ter tomado conhecimento do **TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E RESPEITO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES NA ANCINE**, emitido por aquela empresa por ocasião da assinatura do contrato n.º \_\_/2025, e se compromete a seguir, naquilo que lhe couber, todas as disposições do referido Termo.

Local e data

---

Assinatura

**MODELO DE TERMO DE CONTRATO**  
**Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**  
**SERVIÇOS – LICITAÇÃO**



**AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA**

(Processo Administrativo nº 01416.005548/2024-11)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../....., QUE FAZEM ENTRE SI A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA, E  
.....

A **AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE**, com sede na Avenida Graça Aranha nº 35, Centro, CEP 20030-002, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.884.574/0001-20, neste ato pelo representada pelo Secretário de Gestão Interna **EDUARDO FONSECA DE MORAES**, nomeado pela Portaria nº ANCINE nº 201-E de 16 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de abril de 2020, portador da matrícula funcional nº 1905218, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../2025..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.



**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação compreende solução de serviço de Acesso à Internet e de rede de dados privada MPLS com SD-WAN, visando atender às necessidades da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e anexos.

1.2. Objeto da contratação:

| Grupo | ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                        | CATSER | QUANTIDADE | Velocidade | Valor unitário | Valor mensal  | Valor Anual total |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1     | 1    | Link de Internet com proteção contra DDoS - Brasília e Rio de Janeiro (Graça Aranha) | 506351 | 2          | 1Gbps      | R\$ 7.296,87   | R\$ 14.593,74 | R\$ 175.124,88    |
|       | 2    | Link MPLS com SD-WAN - Rio de Janeiro (Graça Aranha)                                 |        | 1          | 1Gbps      | R\$ 8.211,77   | R\$ 8.211,77  | R\$ 98.541,20     |
|       | 3    | Link MPLS com SD-WAN - Brasília e Rio de Janeiro (Augusto Severo)                    |        | 2          | 500Mbps    | R\$ 5.875,42   | R\$ 11.750,84 | R\$ 141.010,08    |

- 1.2.1. O Termo de Referência;
- 1.2.2. O Edital da Licitação;
- 1.2.3. A Proposta do contratado;
- 1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de [indicar o prazo] contados do(a) [indicar o termo inicial da vigência], prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 2.1.1. A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.
- 2.1.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.1.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.1.4. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.
- 2.2. O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

- 4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência (Itens 4.12 e 4.13), anexo a este Contrato.

### **CLÁUSULA QUINTA - PREÇO**

- 5.1. O valor total da contratação é de R\$..... (.....)
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

**6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)**

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 08/08/2025.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

**8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

8.1. São obrigações do Contratante, além das previstas no Termo de Referência:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.11. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no Termo de Referência:
- 9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;
- 9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato
- 9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

- 9.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.13. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;
- 9.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

- 9.22. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
- 9.23. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.24. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;
- 9.25. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

- 10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- 10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

- 10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 10.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 10.13. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)**

- 11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) total;
- 11.2. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do total do contrato.
- 11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice permanecerá em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.



- 11.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato E/OU por XXXXXX dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
- 11.5. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- 11.6. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.7 deste contrato.
- 11.7. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 11.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 11.8.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
  - 11.8.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
  - 11.8.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
- 11.9. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.87., observada a legislação que rege a matéria.
- 11.10. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
- 11.11. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
- 11.12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 11.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 11.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de ..... (.....) dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.15. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.15.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.15.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

11.16. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.17. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.18. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

11.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.20. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv) **Multa:**
  - (1) Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
  - (2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.
  - (3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.
  - (4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.
  - (5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.6.3. Indenizações e multas.

13.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.8. O CONTRATANTE poderá ainda:

13.8.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

13.8.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I.Gestão/Unidade: 20203/203003

II.Fonte de Recursos: 100000000

III.Programa de Trabalho: 13.122.0032.2000.0001

IV.Elemento de Despesa: 3390.40.13

V.Plano Interno:

VI.Nota de Empenho:

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES**

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO**

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)**

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Rio de Janeiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

*Rio de Janeiro, de setembro de 2025.*

EDUARDO FONSECA DE MORAES

Representante legal do CONTRATANTE

\_\_\_\_\_

Representante legal do CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

1-

2-